刑法17 筆記：法益數認定與競合應用

> 來源：刑法17 課程字幕 01:45:16 ~ 02:34:31

🕮 法條原文速查

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

> **§271**（殺人罪）
> I：殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。
> II：前項之未遂犯罰之。

> **§277**（傷害罪）
> I：傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

> **§173**（放火燒燬現供人使用之住宅罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§168**（偽證罪）
> 於執行審判職務之公署審判時或於檢察官偵查時，證人、鑑定人、通譯於案情有重要關係之事項，供前或供後具結，而為虛偽陳述者，處七年以下有期徒刑。

> **§169**（誣告罪）
> I：意圖他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。

> **§319-1**（攝錄性影像罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§221**（強制性交罪）
> 對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。

> **§225**（乘機性交猥褻罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§210**（偽造私文書罪）
> → 建議查閱最新六法原文

> **§201**（偽造有價證券罪）
> → 建議查閱最新六法原文

📋 實務見解速查

> **113年法律座談會**（夾娃娃機案）：夾娃娃機店內數臺機器雖分屬不同臺主所有，但外觀上看起來同一持有狀態，小偷偷數臺機器零錢→侵害**一個**財產法益。

> **實務見解**（放火罪法益數）：放火罪法益為公共安全，不考慮被焚毀的家數。燒毀一整排連棟透天→仍為一個法益。

> **實務見解**（先誣告後偽證）：誣告與偽證成立想像競合。（但理由與結論不對應→學者批評）

> **實務見解**（偽造文書/有價證券罪數）：偽造文書及偽造有價證券罪數以**被冒名者人數**計算，非以文書/證券張數計算。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「區分純正/不純正競合用什麼標準？」	多數說：**法益數**；少數說（許澤天、陳志輝）：不純正競合類型
「專屬法益如何計算法益數？」	**數人頭**（生命、身體、自由、名譽、隱私）
「數行為侵害同一人專屬法益，一個還數個法益？」	**永遠數法益**（先打一拳再踹一腳→兩個法益/數罪）
「財產法益數如何認定？」	看**持有個數**（非所有權人數）
「超個人法益（國家/社會法益）法益數？」	原則**單一認定**，不考慮被害人數
「放火燒一排透天，幾個法益？」	**一個**（公共安全→社會法益→單一認定）
「發掘夫妻合葬墳墓兩具棺木，幾個法益？」	**一個**（善良風俗→社會法益→單一認定）
「一狀誣告數人，幾個法益？」	**一個**（國家法益→單一認定）
「偽證罪，同案件不同審級虛偽陳述幾個法益？」	**一個**（以訴訟件數為準）
「分別向偵查與懲戒機關誣告公務員？」	**兩個**法益（兩套不同司法系統→例外）
「偽造文書/有價證券的法益數怎麼算？」	**例外**以被冒名者人數計算（唯一考慮被害人數的超個人法益犯罪）
「偽造三張同一人簽發本票？」	**一個**法益（同一人被冒名）
「偽造三張不同人借據？」	**三個**法益（三人被冒名）
「偽造多數外國貨幣（如人民幣）？」	**一個**法益（人民幣＝有價證券，發行機關只有中國人民銀行一個）
「殺人未遂＋被害人有受傷，如何競合？」	**想像競合**（殺人未遂＋傷害既遂→從一重處斷）
「先誣告後偽證怎麼競合？」	實務：**想像競合**（但理由被批評牛頭不對馬嘴）
「攝錄兩人性行為的性影像，幾個法益？」	**兩個**（兩人各有隱私法益→想像競合）

正文

一、純正 vs 不純正競合的區分標準

```
區分標準爭議
│
├── 多數說（本課採用）：用「法益數」區分
│     ├── 侵害一個法益 → 不純正競合
│     └── 侵害數個法益 → 純正競合
│
└── 少數說（許澤天、陳志輝、早期林山田）：
      └── 用「不純正競合的類型」區分
            └── 先檢查有無符合法條競合/吸收關係等
            └── 符合→不純正競合；不符合→純正競合
```

兩說差異案例：殺人而毀損衣服

比較項目	法益數說（多數說）	不純正競合類型說
分析	生命＋財產＝兩個法益	殺人常伴隨毀損衣物→吸收關係
結論	**想像競合**	**法條競合**（只論殺人）

> **實際差異案例很少**：殺人毀損衣服、偽造文書行使與詐欺的競合等。以法益數說為主流且較好學。

二、法益數認定

（一）專屬法益：數人頭

適用法益類型

- 生命、身體、自由、名譽、**隱私**

> ⚠ 隱私≠名譽（不希望別人知道住址→不是覺得住那邊可恥→隱私獨立於名譽）

核心規則

```
專屬法益
│
├── 一行為侵害數人 → 數法益（想像競合）
│   例：打擊錯誤→要打A沒打到打死B→兩個生命法益
│
├── 數行為侵害同一人 → 永遠數法益
│   例：早上揍一拳＋晚上踹一腳＋隔天又揍一拳→三個法益
│
└── 實際應用
    ├── 攝錄兩人性行為 → 兩個隱私法益 → 想像競合
    ├── 廁所裝針孔偷拍同一人多次 → 每次一個法益
    └── 數次性侵同一人 → 每次一個法益（不因同一被害人而為一法益）
```

> ⚠ **一試近年熱門考點**：攝錄性影像（§319-1），只要有相對人的性行為（非自慰/裸體），一定有想像競合問題。

考題應用：犯意升高（ 434/444頁 ）

- 先趁機性交（§225）→後升高為強制性交（§221）
- 重點**不在**§221 vs §225法益是否相同
- 重點在：**數行為侵害專屬法益→永遠數法益→數罪併罰**

（二）財產法益：看持有個數

```
財產法益數
│
├── 看的是「持有狀態」→ 非所有權人數
│
├── 例1：我家被偷（含借用的iPad）→ 一個持有狀態 → 一個法益
│   （iPad雖屬金榜函授所有，但外觀上由我持有監督）
│
└── 例2：夾娃娃機店內偷數臺零錢（不同臺主）
    → 外觀上同一持有狀態 → 一個法益
    （113年法律座談會）
```

（三）超個人法益：原則單一認定

核心原則

- 超個人法益＝無被害人→不以被害人數計算法益數
- **原則**：單一認定

各類型整理

犯罪類型	法益數認定	說明
放火罪	一個	不考慮被焚毀家數（公共安全）
發掘墳墓	一個	夫妻合葬兩棺木→仍一個（善良風俗）
縱放脫逃	一個	一次縱放多名人犯→一個（國家司法權）
偽證罪	以訴訟件數計	同案不同審級虛偽陳述→一個；不同案件→數個
誣告罪	見下表	原則一個，但有例外
偽造文書/有價證券	⚠ **例外：以被冒名者人數計**	唯一考慮被害人數的超個人法益犯罪

偽證罪法益數

```
偽證罪
├── 陷害數人 → 一個法益
├── 同案件不同審級虛偽陳述 → 一個法益
│   └── 理由：偽證者一路做到底（偵查→一審→二審），犯意同一
└── 不同訴訟件數 → 數個法益
```

誣告罪法益數

```
誣告罪
├── 一狀誣告數人 → 一個法益
├── 對同一人誣告數個犯罪事實 → 一個法益
├── 同一事向數個機關誣告 → 一個法益
│    （派出所/分局/地檢署/高檢署/法院/總統府→最後都到地檢署）
└── ⚠ 例外：分別向「偵查」+「懲戒」機關誣告
     → 兩個法益（兩套不同司法系統）
```

先誣告後偽證

見解	結論	理由
實務	想像競合	「誣告者為證明確有其事，通常會偽證，難以期待反於誣告之證詞」
學者批評	理由推導出的應是法條競合（吸收）	實務理由→偽證是誣告附隨行為→應只論誣告；結論卻說想像競合→牛頭不對馬嘴

> ⚠ **一試近年熱門考點**：先誣告後偽證，結論採想像競合。

偽造文書/有價證券：唯一例外

```
偽造文書/有價證券的法益數
│
├── 以「被冒名者人數」計算（非文書/證券張數）
│
├── 例1：偽造三張伊谷的本票 → 一個法益（一人被冒名）
├── 例2：偽造三人的借據 → 三個法益（三人被冒名）
│
└── 特殊：偽造多數人民幣
     ├── 人民幣＝有價證券（通說）
     ├── 發行機關＝中國人民銀行（一個機關）
     └── → 一個法益
```

三、重罪未遂與輕罪既遂的競合

核心規則

```
重罪未遂 ＋ 輕罪既遂
│
├── 重罪既遂（如殺人既遂）→ 輕罪（傷害）不用另論（法條競合吸收）
│
└── 重罪未遂（如殺人未遂）＋ 輕罪既遂（傷害既遂）
     ├── 被害人無受傷 → 純殺人未遂
     ├── 被害人有受傷 → 殺人未遂＋傷害既遂 → ★想像競合★
     └── 理由：兩種殺人未遂（無傷vs有傷/重傷）不法內涵明顯不同
          → 必須完整評價輕罪既遂的不法
```

適用範圍

- 殺人未遂＋傷害/重傷既遂
- 強制性交未遂＋猥褻既遂
- 其他保護法益相同的重罪未遂＋輕罪既遂組合

考試寫法

寫法	操作方式	適用場合
正常寫法	開標殺人未遂 ＋ 開標傷害既遂 → 競合處寫想像競合	三等考試（時間充裕）
偷懶寫法	只開標殺人未遂 → 到競合處才提及傷害既遂並說明想像競合	司律二試（時間緊迫）

> ⚠ **再次提醒**：想像競合從一重處斷，**不可寫**「只論殺人未遂」→正確寫法是「殺人未遂與傷害既遂想像競合，從一重處斷」。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§55	想像競合：從一重處斷	純正競合核心規定
§168	偽證罪	法益數以訴訟件數計
§169	誣告罪	法益數原則單一、例外偵查＋懲戒＝兩個
§173	放火罪	超個人法益單一認定範例
§210	偽造私文書	例外以被冒名者人數計法益
§201	偽造有價證券	例外以被冒名者人數計法益
§271	殺人罪	重罪未遂＋輕罪既遂範例
§277	傷害罪	重罪未遂＋輕罪既遂範例
§319-1	攝錄性影像	專屬法益（隱私）數人頭

關鍵實務見解速查表

實務見解	要旨
113年法律座談會（夾娃娃機）	同一持有狀態→一個財產法益
放火罪實務見解	不考慮被焚毀家數→一個法益
先誣告後偽證判例	想像競合（理由被學者批評）
偽造文書/有價證券罪數	以被冒名者人數計算